

**ЗАМОРОЖЕННЯ/
РОЗМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ,
ПОВ'ЯЗАНИХ З ТЕРОРИЗМОМ
ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ,
РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ЗБРОЇ
МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ
ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ.
ЗУПИНЕННЯ/ПОНОВЛЕННЯ
СУБ'ЄКТОМ ПЕРВИННОГО
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ**



ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

25) замороження активів - заборона на здійснення переказу, конвертування, розміщення, руху активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, на основі резолюцій Ради Безпеки ООН, рішень іноземних держав, суду;

РОЗДІЛ IV

ЗАМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ

ТА ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Стаття 22. Замороження активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням

Стаття 23. Зупинення фінансових операцій

СТАТТЯ 22. ЗАМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ТЕРОРИЗМОМ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ

1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

Стаття 1

3) активи, пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, - всі активи, що прямо (а щодо права власності на корпоративні права - також опосередковано (через інших осіб) перебувають у власності, в тому числі у спільній власності, або передаються на користь осіб, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - перелік осіб), осіб, які здійснюють фінансові операції від імені або за дорученням осіб, включених до переліку осіб, та осіб, якими прямо або опосередковано (через інших осіб) володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до переліку осіб, а також активи, отримані від таких активів;

СТАТТЯ 22. ЗАМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ТЕРОРИЗМОМ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ

У день прийняття рішення про замороження таких активів суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний **одночасно із замороженням таких активів повідомити спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України в установленому законодавством порядку про заморожені активи.**

СТАТТЯ 22. ЗАМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ТЕРОРИЗМОМ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ

2. У разі замороження активів відповідно до частини першої цієї статті **прибуткові фінансові операції** клієнтів, включених до переліку осіб, клієнтів, які є представниками осіб, включених до переліку осіб, клієнтів, якими прямо або опосередковано володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до переліку осіб, **проводяться**.

При цьому суб'єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) в день проведення, **але не пізніше 11 години наступного робочого дня** з дня здійснення прибуткової операції зобов'язаний **повідомити** про її здійснення та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України та негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, отримані в результаті проведення такої прибуткової операції.

СТАТТЯ 22. ЗАМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ТЕРОРИЗМОМ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ

3. Після замороження активів суб'єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) **повідомляє клієнту (особі) у письмовій формі про таке замороження на його (її) письмовий запит.**

4. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний негайно розморозити активи:

- не пізніше наступного робочого дня з дня виключення особи чи організації з переліку осіб;
- не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від Служби безпеки України інформації про те, що особа чи організація, яка має таке саме або схоже ім'я (найменування), як і особа чи організація, включена до переліку осіб та активи якої стали об'єктом замороження, за результатами перевірки не є включеною до зазначеного переліку.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) не пізніше наступного робочого дня після розмороження активів інформує про це спеціально уповноважений орган та Службу безпеки України.

СТАТТЯ 22. ЗАМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ТЕРОРИЗМОМ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ

5. Замороження/розмороження активів відповідно до частин [першої](#), [другої](#) та [четвертої](#) цієї статті здійснюється у порядку, визначеному суб'єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у межах їх повноважень з урахуванням вимог та винятків, визначених резолюціями Ради Безпеки ООН.

6. Доступ до активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, здійснюється у порядку, встановленому законом.

7. Замороження активів відповідно до частин [першої](#) і [другої](#) цієї статті не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності суб'єкта первинного фінансового моніторингу, його посадових осіб та інших працівників, ліквідатора (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за порушення умов відповідних правочинів та/або законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб, якщо вони діяли у межах завдань, обов'язків та у спосіб, передбачені цією статтею.

СТАТТЯ 24. ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ

1. Перелік осіб формується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Підставою для внесення особи до зазначеного переліку є:

1) рішення суду про включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, до зазначеного переліку;

2) відомості, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про організації, юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

3) включення організації (групи) до переліку терористичних організацій (груп).

СТАТТЯ 24. ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ

2. Перелік осіб негайно доводиться до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу спеціально уповноваженим органом у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

СТАТТЯ 24. ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ

3. Виключення з переліку осіб здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Підставою для виключення юридичної, фізичної особи чи організації із зазначеного переліку є:

1) рішення суду про виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які більше не відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, із зазначеного переліку;

2) виключення даних про особу чи організацію з відомостей, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про організації, юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

3) виключення організації (групи) з переліку терористичних організацій (груп).

4. Розгляд запитів щодо виключення з переліку осіб здійснюється в порядку та строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.

ККУ

Стаття 258. Терористичний акт

1. Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, міжнародними організаціями, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких наслідків, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що призвели до загибелі людини, - караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.

6. Особа звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене частиною першою цієї статті в частині погрози вчинення терористичного акту, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно повідомила правоохоронний орган про цей злочин, сприяла його припиненню або розкриттю, у разі якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо в її діях немає складу іншого злочину.

Стаття 258-1. Втягнення у вчинення терористичного акту

1. Втягнення особи у вчинення терористичного акту або примушування до вчинення терористичного акту з використанням обману, шантажу, уразливого стану особи, або із застосуванням чи погрозою застосування насильства -

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо кількох осіб або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища,
-

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.

Стаття 258-2. Публічні заклики до вчинення терористичного акту

1. Публічні заклики до вчинення терористичного акту, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів з такими закликами -

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

2. Ті самі дії, вчинені з використанням засобів масової інформації, -

караються обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.

Стаття 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної організації

1. Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене частиною першою цієї статті, особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв'язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину.

Стаття 258-4. Сприяння вчиненню терористичного акту

1. Вербування, озброєння, навчання особи з метою вчинення терористичного акту, а так само використання особи з цією метою -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох осіб або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Стаття 258-5. Фінансування тероризму

1. Надання чи збір будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх використання або усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), або для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Стаття 258-5. Фінансування тероризму

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, або якщо вони призвели до інших тяжких наслідків, -

караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

4. Особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.

Про Службу ▾

Законодавство ▾

Діяльність ▾

Фінансовий моніторинг ▾

Громадянам ▾



🔍 Пошук

[Головна](#) / [Діяльність](#) / [Протидія тероризму](#) / [Перелік терористів](#)

Перелік терористів

Перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

Зміни до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Актуальний перелік осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Погоджено листами Мінфіну
від 07.11.2020 № 26040-06-5/34129,
від 18.11.2022 № 26120-03-5/27265

Перелік

держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

Корейська Народно-Демократична Республіка

Ісламська Республіка Іран

Республіка Союзу М'янма

Актуальний перелік осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

11.03.2026 15:00



Версія для друку

Формат файлу змін	Розмір файлу	Файл
PDF (версія для друку)	(pdf, 2138 kB)	
XML	(xml, 1665 kB)	

Номер в списку (C1): 3; **Дата внес.(викл. або модиф.)(C2):** 20240208; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021); **Ім'я 1 (C6):** MOHAMMAD; **Ім'я 2 (C7):** HAMDI; **Ім'я 3 (C8):** MOHAMMAD; **Ім'я 4 (C9):** SADIQ AL-AHDAL; **Тип імені (C10):** N; **Ім'я 1 (C6):** Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1; **Ім'я 1 (C6):** Al-Hamati, Muhammad; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1; **Ім'я 1 (C6):** Ahmed; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2; **Ім'я 1 (C6):** Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1; **Ім'я 1 (C6):** Abu Asim Al-Makki; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2; **Дата нар. (C13):** 19711119; **Місце нар. (C14):** Medina, Saudi Arabia; **Серія (C20):** Yemen number 541939; **Наз. орг. видачі (C24):** issued on 31 Jul. 2000, issued in Al-Hudaydah, Yemen (in the name of Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal);

Адреса (C34): Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen; **Націонал. (C16):** Yemen; **Ідент. номер (C25):** Yemeni identity card number 216040; **Додатково (C37):** Responsible for the finances of Al-Qa'ida (QDe.004) in Yemen. Accused of involvement in the attack on the USS Cole in 2000. Arrested in Yemen in Nov. 2003. Sentenced to three years and one month of imprisonment by the specialized criminal court of first instance in Yemen. Released on 25 Dec. 2006 after the completion of his sentence. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jul. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>; **Актуальність (C38):** 17.10.2001 (30.01.2009, 25.01.2010, 06.12.2019, 16.01.2020, 08.02.2024);

КРАЇНИ СПОНСОРИ ТЕРОРИЗМУ

Список країн

Сирія внесена 29 грудня 1979 року

- Ірак внесений 29 грудня 1979 року, виключений 25 вересня 2004 року
 - Лівія внесена 29 грудня 1979 року, виключена 15 травня 2006 року
 - Південний Ємен внесений 29 грудня 1979 року, виключений 1990 року після об'єднання з Єменом
 - Куба внесена 1 березня 1982 року, виключена 28 травня 2015 року, знову внесена 12 січня 2021
 - Іран внесений 19 січня 1984 року
 - КНДР внесена у 1988 році, виключена 11 жовтня 2008 року, 20 листопада 2017 року повторно внесена
- Судан був доданий 12 серпня 1993 року, 14 грудня 2020 року – виключений.

КРИТЕРІЇ

Єдиного переліку критеріїв для визнання держав спонсорами тероризму не існує. Однак законодавство США містить багато підходів до визначення тероризму. Одним з них є "навмисне, політично вмотивоване насильство, що здійснюється проти осіб, які не беруть участі в бойових діях".

НАСЛІДКИ

- 1. Обмеження на проведення транзакцій.**
- 2. Втрата суверенного імунітету.** Втрата імунітету від судового розгляду проти країни та стягнень її майна для компенсації постраждалим.
- 3. Вторинні санкції.** Сполучені Штати та їх союзники можуть накласти фінансові і торговельні санкції на інші країни, компанії та осіб, які продовжать співпрацювати з країною-спонсором тероризму.
- 4. Індивідуальні санкції.**
- 5. Символічний вплив.**

СТАТТЯ 23. ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, **має право** зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та **зобов'язаний** зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.

У **день зупинення** фінансової операції суб'єкт первинного фінансового моніторингу **повідомляє** спеціально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку про таку фінансову операцію, її учасників та про залишок коштів на рахунку клієнта, відкритому суб'єктом первинного фінансового моніторингу, який зупинив здійснення фінансової операції, та у разі зарахування коштів на транзитний рахунок суб'єкта первинного фінансового моніторингу - про залишок коштів на такому рахунку в межах зарахованих сум. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні з дня зупинення включно.

СТАТТЯ 23. ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

2. Спеціально уповноважений орган може прийняти рішення про **подальше зупинення** фінансових операцій, здійснене відповідно до **частини першої** цієї статті, **на строк до семи робочих днів**, про що зобов'язаний негайно повідомити суб'єкта первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до **Кримінального процесуального кодексу України**.

3. Спеціально уповноважений орган у разі виникнення підозр може прийняти рішення про **зупинення** видаткових фінансових операцій **на строк до семи робочих днів**, про що зобов'язаний негайно повідомити суб'єкту первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до **Кримінального процесуального кодексу України**. У такому разі суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний **в день отримання, але не пізніше 11 години наступного робочого дня після отримання відповідного рішення**, повідомити спеціально уповноваженому органу про залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та у разі зупинення фінансових операцій на транзитних рахунках суб'єкта первинного фінансового моніторингу - про залишок коштів на таких рахунках у межах зарахованих сум.

СТАТТЯ 23. ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

4. У разі зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої цієї статті **прибуткові фінансові операції не зупиняються**. При цьому суб'єкт первинного фінансового моніторингу в день проведення, але не пізніше 12 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції, зобов'язаний повідомити про здійснення прибуткових фінансових операцій та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій спеціально уповноваженому органу.

СТАТТЯ 23. ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

9. У разі прийняття рішення відповідно до частин другої і третьої цієї статті спеціально уповноважений орган протягом строку подальшого зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, перевіряє, аналізує її та у разі, якщо за результатами перевірки:

ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення, не підтверджуються, спеціально уповноважений орган зобов'язаний негайно, але не пізніше наступного робочого дня, скасувати своє рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій та повідомити про це суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

СТАТТЯ 23. ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

є **мотивовані підозри**, - спеціально уповноважений орган приймає рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій), готує і подає відповідний узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та в день прийняття такого рішення інформує відповідного суб'єкта первинного фінансового моніторингу про дату закінчення строку зупинення відповідних фінансових операцій.

Строк зупинення відповідних фінансових операцій продовжується спеціально уповноваженим органом з наступного робочого дня після подання відповідного узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу за умови, що **загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 30 робочих днів**.

СТАТТЯ 23. ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

11. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу на письмовий запит клієнта повідомляє йому у письмовій формі номер та дату рішення спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій).

СТАТТЯ 23. ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

12. Зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій відбуваються у **порядку, визначеному суб'єктами державного фінансового моніторингу**, які здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у межах їх повноважень.

Прийняття спеціально уповноваженим органом рішень про зупинення відповідних фінансових операцій, зупинення чи поновлення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави та доведення рішень чи доручень спеціально уповноваженого органу до суб'єкта первинного фінансового моніторингу, ліквідатора, уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснюються у **порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.**

СТАТТЯ 23. ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

12. Зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій відбуваються у **порядку, визначеному суб'єктами державного фінансового моніторингу**, які здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у межах їх повноважень.

Прийняття спеціально уповноваженим органом рішень про зупинення відповідних фінансових операцій, зупинення чи поновлення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави та доведення рішень чи доручень спеціально уповноваженого органу до суб'єкта первинного фінансового моніторингу, ліквідатора, уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснюються у **порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.**

СТАТТЯ 23. ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

13. Зупинення фінансових операцій відповідно до частин першої - третьої, дев'ятої цієї статті, частини третьої статті 31 цього Закону не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності суб'єкта первинного фінансового моніторингу, його посадових осіб та інших працівників, ліквідатора (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за порушення умов відповідних правочинів та/або законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

14. Вимоги цієї статті не поширюються на видаткові операції за рахунком, що були здійснені з використанням електронних платіжних засобів до часу надходження повідомлення від спеціально уповноваженого органу.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу (банк) виключає з повідомлення про залишок коштів за рахунком суму коштів, заблокованих для проведення розрахунків з платіжними системами за операціями, здійсненими з використанням електронних платіжних засобів.



ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.05.2020 № 65

**Про затвердження Положення про здійснення банками
фінансового моніторингу**



ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.07.2020 № 107

**Про затвердження Положення про здійснення установами
фінансового моніторингу**

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ В ПОЛОЖЕННІ ВЖИВАЮТЬСЯ В ТАКИХ ЗНАЧЕННЯХ:

34) призупинення здійснення фінансової операції - тимчасове зупинення процедури проведення фінансової операції у разі виявлення установою інформації, що потребує подальшого аналізу на предмет необхідності вжиття установою певних дій з метою виконання нею вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ та/або внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ, зокрема в разі збігу даних учасника фінансової операції з даними особи з переліку терористів;

21) невідкладно - проміжок часу, визначений/установлений з моменту настання підстав для здійснення відповідних дій, які є пріоритетними і здійснюються першочергово, але не пізніше наступного робочого дня або встановленого часу наступного робочого дня;

22) негайно - найкоротший термін протягом робочого дня, в який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії з моменту настання підстав для їх здійснення;

Додаток 12
до Положення про здійснення
установами фінансового моніторингу

ПОРЯДОК
зупинення, поновлення фінансових операцій та виконання рішень
(доручень) СУО

1. Установа відповідно до частини першої статті 23 Закону про ПВК/ФТ:

1) має право зупинити здійснення фінансової операції, якщо вона є підозрілою;

2) зобов'язана зупинити фінансові операції в разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.

Зупинення таких фінансових операцій здійснюється без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні з дня зупинення включно.

2. Відповідальний працівник установи видає внутрішнє розпорядження в разі прийняття рішення про:

1) зупинення фінансової операції у випадках, передбачених частиною першою статті 23 Закону про ПВК/ФТ, - у день зупинення фінансової операції;

2) поновлення проведення фінансової операції у випадку, установленому абзацом другим частини десятої статті 23 Закону про ПВК/ФТ, - у день поновлення установою проведення відповідної фінансової операції.

3. У день видання відповідного розпорядження відповідальний працівник установи обов'язково повідомляє про такий факт голову виконавчого органу (якщо виконавчий орган колегіальний) / керівника установи. Якщо рішення/доручення СУО надійшло до установи після закінчення робочого дня, то днем надходження відповідного рішення/доручення СУО до установи є наступний робочий день установи.

4. Внутрішні розпорядження відповідального працівника установи мають містити:

- 1) найменування клієнта;
- 2) найменування, номер і дату первинного документа;
- 3) суму фінансової операції;
- 4) підстави зупинення фінансової операції, визначені Законом про ПВК/ФТ;
- 5) строк зупинення фінансової операції;
- 6) дату і час видачі розпорядження;
- 7) Підпис відповідального працівника установи.

Такі внутрішні розпорядження можуть оформлятися на паперових носіях або в електронному вигляді.

У разі оформлення розпоряджень в електронному вигляді підпис відповідального працівника установи не вимагається, а датою і часом видачі розпорядження є дата і час його створення у відповідному автоматизованому програмному модулі або дата і час направлення такого розпорядження за допомогою інформаційних систем установи.

5. Внутрішні розпорядження відповідального працівника установи мають зберігатися в окремій справі **не менше п'яти років** у порядку, передбаченому для зберігання документів з обмеженим доступом.

6. Установа зобов'язана повідомити СУО про зупинення фінансової операції у випадках, передбачених частиною першою статті 23 Закону про ПВК/ФТ, шляхом негайного інформування того самого робочого дня, коли фінансова операція була зупинена.

7. Установа зобов'язана забезпечити негайне доведення до відома відповідального працівника установи факт отримання установою рішень та/або доручень СУО.

8. Установа зобов'язана виконати рішення та/або доручення СУО в порядку, установленому відповідним нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України, що погоджений із Національним банком.

9. Установа на письмовий запит клієнта повідомляє йому в письмовій формі номер і дату рішення СУО про продовження зупинення відповідних фінансових операцій.

Додаток 13
до Положення про здійснення
установами фінансового моніторингу

ПОРЯДОК
замороження/розмороження активів

1. Установа відповідно до частини першої статті 22 Закону про ПВК/ФТ зобов'язана негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням (далі - активи терористів).

2. Платіжна установа зобов'язана використовувати СА з метою забезпечення замороження активів терористів.

3. Установа (крім платіжної установи) зобов'язана забезпечити процедури перевірки наявності клієнтів у переліках терористів та замороження активів терористів за допомогою СА (за наявності) або з використанням альтернативних методів, уключаючи методи, які передбачають оброблення інформації в електронному вигляді.

Установа (крім платіжної установи) зобов'язана задокументувати опис суті вищезазначених заходів.

Установа (крім платіжної установи) зобов'язана на запит Національного банку надати роз'яснення суті таких заходів (продемонструвати їх роботу за потреби).

4. Установа розробляє та документує у внутрішніх документах установи з питань ПВК/ФТ порядок здійснення заходів, що забезпечують можливість замороження установою активів терористів, зокрема:

- 1) порядок завантаження переліку терористів та змін до нього;
- 2) порядок здійснення скринінгових процедур, які дають змогу установі виявити в її клієнтській базі та фінансових операціях, що здійснюються за допомогою установи, індикатори пов'язаності з особами з переліку терористів;
- 3) процедуру розгляду та порядок ескалації випадків виявлення індикаторів пов'язаності з особами з переліку терористів, зокрема збігу окремих даних (комбінацій даних) із клієнтської бази та фінансових операцій, що здійснюються за допомогою установи, з даними осіб із переліку терористів;
- 4) заходи щодо призупинення здійснення фінансових операцій та/або замороження/розмороження відповідних активів.

5. Установа має забезпечити неможливість розпорядження/використання будь-якою особою активів терористів, крім випадків, прямо передбачених законодавством.

6. Установа, розробляючи скринінгові процедури, які дають змогу установі виявити індикатори пов'язаності з особами з переліку терористів, має керуватися принципом максимально можливого аналізу даних осіб, які є в розпорядженні установи, у тому числі тих, що отримані за результатами здійснення НПК, забезпечуючи як мінімум аналіз даних таких осіб:

1) учасників фінансових операцій, що здійснюються за допомогою установи (у тому числі реквізитів усіх полів первинних документів, які можуть містити дані осіб) та вигодоодержувачів за фінансовими операціями;

2) клієнтів установи;

3) представників клієнтів установи; осіб, які діють від імені, за дорученням або на користь клієнтів;

4) КБВ клієнтів; осіб, які здійснюють прямий або непрямий вирішальний вплив на клієнта;

5) посадових осіб органів управління клієнтів.

7. Під "наявністю індикатора пов'язаності з особами з переліку терористів" слід вважати виявлення установою того факту, що особа (у тому числі організація) включена до переліку терористів.

8. Установа зобов'язана впровадити відповідну систему моніторингу, яка дасть змогу установі незалежно від ризик-профілю установи та ризик-профілів її клієнтів виявляти всі індикатори пов'язаності з особами з переліку терористів (далі - система ФТ-моніторингу).

9. Система ФТ-моніторингу повинна забезпечувати:

- 1) виявлення індикаторів пов'язаності з особами з переліку терористів;
- 2) виявлення в режимі реального часу до встановлення ділових відносин з клієнтом, проведення фінансової операції індикаторів пов'язаності з особами з переліку терористів;
- 3) перегляд наявних даних у клієнтській базі на періодичній основі;
- 4) забезпечувати призупинення фінансової операції до її проведення та призупинення процедури встановлення ділових відносин у разі виявлення індикатора пов'язаності з особами з переліку терористів або збігу даних, який не спростований;
- 5) інформування уповноваженого працівника установи щодо виявлення індикатора пов'язаності з особами з переліку терористів, у тому числі за допомогою вбудованих правил ескалації цього питання;
- 6) інформування уповноваженого працівника установи щодо спроби проведення фінансової операції на користь особи або ініціювання фінансової операції особою (представником особи), активи якої заморожені.

10. Установа має регулярно забезпечувати аналіз ефективності системи ФТ-моніторингу, зокрема шляхом аналізу історії інцидентів за окремі дати/періоди, перегляду наявних налаштувань системи з метою виявлення можливих у ній недоліків, та вживати оперативних заходів із метою усунення виявлених недоліків.

11. Установа забезпечує для аналізу виявлених індикаторів пов'язаності з особами з переліку терористів виділення ресурсів, достатніх для виконання ним обов'язків із замороження активів терористів.

12. Установа оновлює наявний у неї перелік терористів негайно, але не пізніше наступного робочого дня з дня розміщення на офіційному вебсайті СУО змін до переліку терористів.

13. Установа у разі виявлення системою ФТ-моніторингу збігу окремих даних із даними особи з переліку терористів забезпечує вжиття заходів для підтвердження/спростування виявленого збігу до встановлення ділових відносин з клієнтом, проведення фінансової операції.

14. Якщо за результатами аналізу виявленого збігу підтверджується наявність індикатора пов'язаності з особами з переліку терористів (особа включена до переліку терористів), то установа:

1) зобов'язана відмовити в установленні ділових відносин (у межах надання фінансових та інших послуг), проведенні фінансових операцій з особами (у тому числі організаціями), визначеними частиною четвертою статті 15 Закону про ПВК/ФТ;

2) має право відмовити в установленні ділових відносин та/або проведенні фінансових операцій в інших випадках. Під час прийняття рішення про застосування або незастосування права відмови установа має ретельно проаналізувати наявні ризики ВК/ФТ.

15. Установа також забезпечує опрацювання скринінговою процедурою даних у наявній клієнтській базі щоразу під час:

1) унесення змін до переліку терористів;

2) актуалізації даних про клієнтів та осіб, які мають зв'язки з клієнтом (зокрема представників клієнтів, КБВ).

Установа в разі виявлення системою ФТ-моніторингу збігу даних у зв'язку з актуалізацією даних про клієнта не пізніше наступного робочого дня з дня актуалізації даних про клієнта забезпечує аналіз виявленого збігу та до моменту завершення аналізу тимчасово призупиняє здійснення фінансових операцій такого клієнта.

Установа у разі виявлення системою ФТ-моніторингу збігу даних у зв'язку з унесенням змін до переліку терористів зобов'язана якомога швидше (з урахуванням обсягів клієнтської бази та кількості виявлених системою ФТ-моніторингу збігів даних) проаналізувати виявлені збіги, але не пізніше двох тижнів із дати завантаження установою оновленого переліку терористів (змін до нього).

Якщо в установи немає інформації (або її недостатньо) для підтвердження/спростування того, що особа включена до переліку терористів, то установа може запитати додаткову інформацію в клієнта або отримати її з інших надійних джерел. У такому разі установа до спростування/підтвердження того факту, що особа включена до переліку терористів, призупиняє здійснення фінансових операцій такого клієнта.

16. У разі виявлення системою ФТ-моніторингу збігу даних учасника фінансової операції, щодо якого в установі немає ідентифікаційних даних, достатніх для спростування/підтвердження того факту, що учасник фінансової операції є особою, включеною до переліку терористів, установа до моменту завершення аналізу збігу даних зобов'язана призупинити здійснення такої фінансової операції та вжити необхідних заходів, зокрема запитати додаткову інформацію для завершення аналізу:

- 1) у строк, що не перевищує трьох робочих днів із моменту виявлення збігу, - для фінансових операцій у межах України;
- 2) у строк, що не перевищує п'яти робочих днів із моменту виявлення збігу, - для транскордонних фінансових операцій.

17. Якщо в строки, визначені в пункті 16 додатка 13 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (далі - Положення), установа не отримала інформації, достатньої для спростування того факту, що особа включена до переліку терористів, то установа здійснює заходи із замороження активів, що є предметом такої фінансової операції.

18. Установа зобов'язана забезпечити облік заморожених активів, що є предметом фінансової операції, таким чином, щоб бути здатною на запит Національного банку продемонструвати здійснені установою заходи щодо замороження активів та наявність в установі заморожених активів у повному обсязі (за потреби).

19. Установа здійснює розмороження активів у строки та лише у випадках, визначених частиною четвертою статті 22 Закону про ПВК/ФТ.

20. Відповідальний працівник установи видає внутрішнє розпорядження щодо замороження/розмороження активів терористів, яке має містити:

- 1) дату і час прийняття рішення та його суть (розмороження або замороження);
- 2) наявні ідентифікаційні дані особи, активи якої заморожуються/розморожуються;
- 3) реквізити запису в переліку терористів: номер (С1), дата внесення (С2), джерело внесення (С5);
- 4) інформацію щодо ділових відносин з клієнтом (за наявності):
суми/вартості заморожених/розморожених активів;
номери та дати укладення договорів щодо надання установою послуг, види активів, що є предметом таких договорів, та суми/вартості, на які вони укладені (за наявності);

5) інформацію щодо фінансових операцій з активами терористів без встановлення ділових відносин (за наявності):

найменування, номер і дату первинного документа;

дату ініціювання фінансової операції;

дату замороження активів;

6) підстави розмороження активів (для випадків розмороження);

7) зв'язок особи, активи якої заморожені (були заморожені), з особою з переліку терористів (якщо особа, активи якої заморожуються, не є особою з переліку терористів);

8) підпис відповідального працівника установи.

Установа забезпечує зберігання розпоряджень відповідального працівника установи щодо замороження/розмороження активів в окремій справі не менше п'яти років із забезпеченням захисту інформації з обмеженим доступом.

21. У разі замороження активів терористів установа зобов'язана негайно інформувати:

1) СУО - шляхом надсилання повідомлення в порядку, передбаченому пунктом 19 розділу II цього Положення;

2) СБУ - шляхом надсилання листа-повідомлення.

22. Установа інформує відповідний територіальний підрозділ СБУ за її місцезнаходженням про замороження активів терористів шляхом надсилання листа-повідомлення за формою, наведеною в додатку 20 до Положення. **Порядок надання такої інформації має забезпечувати її гарантовану доставку та конфіденційність.**

23. У разі замороження активів клієнтів установа проводить фінансові операції, що збільшують активи такого клієнта, і негайно заморожує активи, отримані в результаті проведення таких фінансових операцій.

24. Установа інформує про фінансові операції, що збільшують активи клієнта, та/або спробу(и) здійснення фінансових операцій, що зменшують активи клієнта, СУО та СБУ в день проведення фінансової операції (спроби її здійснення), але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня здійснення фінансової операції, що збільшує активи клієнта, та/або спроби здійснення фінансової операції, що зменшує активи клієнта, у порядку, визначеному в [пункті 20](#) додатка 13 до Положення. Установа повідомляє клієнту (особі) у письмовій формі про замороження його(її) активів та активів за заблокованою фінансовою операцією (учасником якої є така особа) у відповідь на отриманий від нього (неї) письмовий запит.

25. Установа зобов'язана негайно розморозити активи:

- 1) не пізніше наступного робочого дня з дня виключення особи чи організації з переліку терористів;
- 2) не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від СБУ інформації про те, що особа чи організація, яка має таке саме або схоже ім'я (найменування), як і особа чи організація, включена до переліку терористів та активи якої стали об'єктом замороження, за результатами перевірки не є включеною до зазначеного переліку.

У разі розмороження активів установа не пізніше наступного робочого дня з дня розмороження активів інформує СУО та СБУ в порядку, визначеному в [пункті 20](#) додатка 13 до Положення.

26. Установі, її керівнику та працівникам заборонено розголошувати відомості щодо фактів інформування СУО та СБУ про замороження/розмороження активів.

27. Доступ до активів, пов'язаних із тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, здійснюється в порядку, установленому статтею 11-2 розділу III Закону України "Про боротьбу з тероризмом".

Додаток 14
до Положення про здійснення
установами фінансового моніторингу

ПОРЯДОК
моніторингу фінансових операцій, їх реєстрації та здійснення
інформаційного обміну з СУО

17. Установа веде реєстр фінансових операцій, реєстр повідомлень про підозрілу фінансову діяльність, реєстр розбіжностей про КБВ, реєстр відмов та реєстр заморожень/розморожень (далі - реєстри повідомлень) з урахуванням фінансових операцій та відповідних фактів, що мали місце у відокремлених підрозділах установи, з окремою нумерацією в таких реєстрах, відлік якої має починатися з початку календарного року.

37) реєстр заморожень/розморожень - реєстр повідомлень установи про здійснені замороження/розмороження активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням;

Додаток 20
до Положення про здійснення
установами фінансового моніторингу

ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ
про замороження/розмороження активів
(вибрати)

від" ____ " _____ №

Таблиця

№ з/п	Атрибут	Інформація
1	2	3
I. Відомості про установу, яка надає інформацію		
1	Найменування установи	
2	Код за ЄДРПОУ	
3	Контактний телефон відповідального працівника установи	
4	Електронна пошта для зворотного зв'язку	

II. Відомості про особу, активи якої заморожені/розморожені		
5	Номер запису в переліку терористів (C1)	
6	Повне найменування [(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))]	
7	Наявні ідентифікаційні дані особи	
8	Додаткова інформація (за наявності), зокрема щодо зв'язку особи, активи якої заморожені (були заморожені), з особою з переліку терористів (якщо особа, активи якої заморожуються, не є особою, включеною до переліку терористів)	

III. Відомості про заморожені/розморожені активи		
9	Дата й час замороження/розмороження активів	
10	Підстава для замороження/розмороження активів	
11	Вид активу	
12	Суми заморожених/розморожених активів	
13	Номери та дати укладання договорів щодо надання установою послуг, види активів, що є предметом таких договорів, та суми, на які вони укладені (за наявності)	
14	Інформація щодо фінансових операцій з активами терористів без встановлення ділових відносин (за наявності): найменування, номер і дата первинного документа; дата ініціювання фінансової операції; дата замороження активів	
15	Додаткова інформація (за наявності)	
16	Додатки (за наявності)	

Відповідальний працівник установи

(підпис)

П. І. Б.



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.03.2021 № 176

**Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2021 р.
за № 532/36154**

**Про затвердження Положення про здійснення фінансового
моніторингу суб'єктами первинного фінансового
моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю
яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку**

XVII. ПОРЯДОК ЗАМОРОЖЕННЯ/РОЗМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ТЕРОРИЗМОМ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ.

- 1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до частини першої статті 22 Закону зобов'язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.**
- 2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу здійснює розмороження активів у строки та лише у випадках, визначених частиною четвертою статті 22 Закону.**
- 3. Рішення суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо замороження/розмороження активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням оформлюються розпорядчими документами.**

XVII. ПОРЯДОК ЗАМОРОЖЕННЯ/РОЗМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ТЕРОРИЗМОМ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ.

Такі розпорядчі документи *готуються відповідальним працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу та підписуються керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особою, яка виконує його обов'язки, та повинні містити, зокрема:*

- 1) дату та час прийняття рішення та його суть (розмороження або замороження);
- 2) наявні ідентифікаційні дані особи, активи якої заморожуються/розморожуються;
- 3) реквізити запису особи, активи якої заморожуються/розморожуються, в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності: номер (С1), дата внесення (С2), джерело внесення (С5) (якщо особа, активи якої заморожуються/розморожуються, є особою з переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності);
- 4) інформацію щодо ділових відносин із клієнтом (за наявності): дата відкриття клієнту рахунку, суми/вартості заморожених/розморожених активів на них (інформація зазначається щодо відкритих на дату замороження/розмороження рахунків); номери та дати укладення договорів щодо надання послуг, види активів, що є предметом таких договорів, та суми/вартості, на які вони укладені (за наявності);

XVII. ПОРЯДОК ЗАМОРОЖЕННЯ/РОЗМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ТЕРОРИЗМОМ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ.

Такі розпорядчі документи *готуються відповідальним працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу та підписуються керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особою, яка виконує його обов'язки*, та повинні містити, зокрема:

- 5) інформацію щодо фінансових операцій з активами: найменування, номер і дату первинного документа; дату ініціювання фінансової операції;
- 6) дату замороження активів;
- 7) підстави розмороження активів (для випадків розмороження);
- 8) зв'язок особи, активи якої заморожені (були заморожені), з особою з переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності (якщо особа, активи якої заморожуються, не є особою з переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності);
- 9) підпис відповідального працівника.

XVII. ПОРЯДОК ЗАМОРОЖЕННЯ/РОЗМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ТЕРОРИЗМОМ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ.

4. У разі замороження активів клієнтів суб'єкт первинного фінансового моніторингу проводить прибуткові фінансові операції клієнта, і негайно без попереднього повідомлення клієнта (особи) заморожує активи, отримані в результаті проведення таких фінансових операцій.
5. У разі замороження активів суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний негайно інформувати Держфінмоніторинг та Службу безпеки України.
6. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу інформує про прибуткові фінансові операції клієнта та/або спробу(и) здійснення видаткових фінансових операцій Держфінмоніторинг та Службу безпеки України в день проведення фінансової операції (спроби її здійснення), але не пізніше 11:00 наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції та/або спроби здійснення видаткової фінансової операції.

XVII. ПОРЯДОК ЗАМОРОЖЕННЯ/РОЗМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ТЕРОРИЗМОМ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ.

7. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний негайно розморозити активи:

- 1) не пізніше наступного робочого дня з дня виключення особи чи організації з переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності;**
- 2) не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від Служби безпеки України інформації про те, що особа чи організація, яка має таке саме або схоже ім'я (найменування), як і особа чи організація, включена до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, та активи якої стали об'єктом замороження, за результатами перевірки не є включеною до зазначеного переліку.**

У разі розмороження активів суб'єкт первинного фінансового моніторингу не пізніше наступного робочого дня з дня розмороження активів інформує Держфінмоніторинг та Службу безпеки України.

XVII. ПОРЯДОК ЗАМОРОЖЕННЯ/РОЗМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ТЕРОРИЗМОМ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯМ.

8. Повідомлення про замороження/розмороження активів подається суб'єктом первинного фінансового моніторингу:

- 1) Держфінмоніторинг у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;**
- 2) Службу безпеки України шляхом надсилання листа-повідомлення в порядку, що забезпечує її гарантовану доставку та конфіденційність.**

Повідомлення подається до Держфінмоніторингу та Служби безпеки України з дотриманням заходів, що унеможливляють неконтрольований доступ до інформації або документів під час їх доставки.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен упевнитись, що надіслані повідомлення отримані Держфінмоніторингом та Службою безпеки України не пізніше наступного робочого дня з дня відправлення.

XVIII. ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

- 1. Зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції), видаткових фінансових операцій клієнта, поновлення проведення фінансової операції та видаткових фінансових операцій здійснюються відповідно до статті 23 Закону.**
- 2. Рішення суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо зупинення (подальшого зупинення, продовження зупинення) відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції), видаткових фінансових операцій клієнта та поновлення здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) оформлюються розпорядчими документами.**

XVIII. ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Такі розпорядчі документи готуються відповідальним працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу та підписуються керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особою, яка виконує його обов'язки, та повинні містити, зокрема, відомості про клієнта, фінансові операції (видаткові фінансові операції), номери рахунків, що задіяні у проведенні операцій, та реквізити рішень Держфінмоніторингу.

Такі розпорядчі документи зберігаються суб'єктом первинного фінансового моніторингу протягом п'яти років після завершення фінансової операції.

XVIII. ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

3. Повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про зупинені фінансові операції, їх учасників, здійснені прибуткові фінансові операції та/або спроби здійснення видаткових фінансових операцій, повідомлення, пов'язані з моніторингом фінансових операцій, повідомлення про поновлення проведення фінансових операцій, повідомлення про накладення у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, арешту на рахунки, операції по яких зупинені, повідомлення про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання, повідомлення про залишки коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, та інші зупинені активи, повідомлення про звернення клієнта **подаються до Держфінмоніторингу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.**

XVIII. ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Повідомлення подаються до Держфінмоніторингу з дотриманням заходів, що унеможливають неконтрольований доступ до інформації або документів під час їх доставки.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен упевнитись, що надіслані повідомлення отримані Держфінмоніторингом у день їх відправлення.

4. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу на письмовий запит клієнта повідомляє йому у письмовій формі номер та дату рішення Держфінмоніторингу про продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій).

**ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ!**